



P U T U S A N
Nomor 1312 K/PDT/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

M. YUSUF SARIP, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Ledong Barat, Kecamatan Aek Ledong, Kabupaten Asahan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dian Hardian Silalahi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Arab Nomor 15, Kesawan, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2022;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **HARUN ARRASYID**, bertempat tinggal di Desa Kebun Damuli, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara,
 2. **ARJUNA PANDIA**, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Ledong Timur, Kecamatan Aek Ledong, Kabupaten Asahan,
- Keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. Said Rolip, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Anwar Idris Gg. Teratai Nomor 40, Kelurahan Bunga Tanjung, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2022;

Para Termohon Kasasi;

D a n

1. **YAKUB SJARIB**, bertempat tinggal di Puri Selebriti I Blok A1, Nomor 49, RT 004, RW 020, Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam;

Hal. 1 dari 8 Halaman Putusan Nomor 1312 K/Pdt/2023



2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN

ASAHAN, beralamat di Jalan WR Supratman Nomor 6,
Kelurahan Mekar Baru, Kecamatan Kisaran Barat,
Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kisaran
untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Primair:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas $\pm 776 \text{ m}^2$ (tujuh ratus tujuh puluh enam);
3. Menyatakan Surat Penyerahan Hak Milik Tanah Sertifikat Nomor 790 Pecahan Sertifikat Nomor 393 kepunyaan Toni Syarif yang luasnya $\pm 776 \text{ m}^2$ tanggal 10 Desember 2005, adapun batas-batasnya sebagai berikut;
 - Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Lintas Sumatera,
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah M. Yusuf Sarip,
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Purwadi,
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah Lie Mie,adalah sah dan memiliki kekuatan hukum;
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan hukum;
5. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya untuk seluruh pekerjaan, kegiatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II di atas tanah milik Penggugat;

Hal. 2 dari 8 Halaman Putusan Nomor 1312 K/Pdt/2023



6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengosongkan sebidang tanah yang menjadi objek sengketa, menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan semula dan kosong sempurna dan bebas dari beban hak apapun baik diatasnya seperti sewa menyewa, gadai, fidusia dan hak Tanggungan dan bila dipandang perlu dengan cara paksa melakukan eksekusi dengan dibantu aparat keamanan Negara Indonesia (Kepolisian Republik Indonesia);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala kerugian yang dialami Penggugat antara lain:
 - Kerugian Materil Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
 - Kerugian Immateril Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa atau *dwangsom* tunai sekaligus sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van qewijsd*);
9. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patut pada putusan ini;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara *a-quo*;

Dalam Subsidiar:

Jika sekiranya Ketua Pengadilan Negeri Kisaran C.q Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran yang memeriksa, mengadili memutus perkara *a-quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kisaran telah memberikan Putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Kis., tanggal 16 Maret 2022, dengan amar sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Penggugat sebagai pemilik atas tanah yang menjadi objek sengketa yakni sebidang tanah dan bangunan seluas $\pm 776 \text{ m}^2$ (tujuh ratus tujuh puluh enam meter persegi) terletak di Dusun III, Desa

Hal. 3 dari 8 Halaman Putusan Nomor 1312 K/Pdt/2023



Ledong Timur, Kecamatan Aek Kuasan, Kabupaten Asahan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan jalan tanah Purwadi;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Lie Mei;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah M. Yusuf Sarip;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Lintas Sumatera;
 - Menyatakan sah Surat Penyerahan Hak Milik Tanah Sertifikat Nomor 790 Pecahan Sertifikat Nomor 393 atas nama Tony Syarif yang luasnya $\pm 776 \text{ m}^2$ (tujuh ratus tujuh puluh enam meter persegi) beralamat di Dusun III, Desa Ledong Timur, Kecamatan Aek Kuasan, Kabupaten Asahan tanggal 10 Desember 2005;
 - Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 - Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya untuk seluruh pekerjaan, kegiatan yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II di atas tanah milik Penggugat;
 - Menghukum Tergugat I, Tergugat II ataupun pihak lain yang mendapat Hak dari padanya, untuk menyerahkan tanah dan bangunan yang menjadi objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong serta tanpa halangan;
 - Menghukum Tergugat I, Tergugat II untuk membayar uang paksa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari apabila Tergugat I, Tergugat II lalai melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan taat terhadap putusan ini;
 - Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.096.500,00 (tiga juta sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah);
 - Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- Menimbang bahwa pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Medan

Hal. 4 dari 8 Halaman Putusan Nomor 1312 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan Putusan Nomor 278/Pdt/2022/PT MDN., tanggal 28 Juli 2022 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding kuasa hukum Pembanding I dan II semula Tergugat I dan II tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Kis, tanggal 16 Maret 2022 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri

- Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 29 Agustus 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 September 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/Akta.Pdt/2022/PN Kis., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan pengadilan negeri tersebut pada tanggal 19 September 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 September 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi tersebut diatas seluruhnya;

Hal. 5 dari 8 Halaman Putusan Nomor 1312 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 278/Pdt/2022/PT.MDN, tanggal 29 Agustus 2022;

Dan Mengadili Sendiri

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 92/Pdt.G/2021PN-Kis, tanggal 16 Maret 2022;

2. Jika pengadilan berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 7 Oktober 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 19 September 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 7 Oktober 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat menguasai obyek sengketa berdasarkan Surat Penyerahan Hak Milik Tanah Sertifikat Nomor 790 Pecahan Sertifikat Nomor 393 atas nama Toni Syarif, Surat Penyerahan Hak Milik Sertifikat tersebut dibuat diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Desa Ledong.
- Bahwa pengalihan obyek tanah yang bersertifikat baik secara hibah, jual beli atau warisan harus dihadapan PPAT lagi pula surat penyerahan tersebut tanpa persetujuan isteri dan telah merugikan ahli waris yang lainnya oleh karenanya Surat Penyerahan Hak Milik Tanah Sertifikat Nomor 790 Pecahan Sertifikat Nomor 393 atas nama Toni Syarif yang luasnya 776 m² (tujuh ratus tujuh puluh enam meter persegi) beralamat di Dusun III, Desa Ledong, Kecamatan Aek Kuasan, Kabupaten Asahan, tanggal 10 Desember 2005 harus dinyatakan tidak sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan

Hal. 6 dari 8 Halaman Putusan Nomor 1312 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi M. YUSUF SARIP tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **M. YUSUF SARIP**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Dr. Samsiati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Hal. 7 dari 8 Halaman Putusan Nomor 1312 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Dr. Samsiati, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp480.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Hal. 8 dari 8 Halaman Putusan Nomor 1312 K/Pdt/2023